

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 227/2536 พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย มนัส แซ่อึ้ง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

จุดที่พยานเห็นจำเลยอยู่หน้าปั้มน้ำมันซึ่งอยู่ใกล้กับที่จอดรถบรรทุก ดังนั้น หากจำเลยเป็นคนร้ายเมื่อพบพยานเช่นนั้นก็น่าจะรีบขับรถบรรทุกออกจากปั้มน้ำมัน หลบหนีไป ไม่มีเหตุที่จำเลยจะหยุดรถเพื่อเปลี่ยนป้ายที่หน้ารถบรรทุก เพราะขณะ นั้นเป็นเวลากลางคืน แม้อ้ายหน้ารถบรรทุกจะไม่ถูกเปลี่ยนก็ไม่ใช่ที่ผิดสังเกต พยานโจทก์จึงมีพินิจน่าสงสัย ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227วรรคสอง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335 พระราช บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 ให้ จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ไม่ได้คืน 147,300 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1) วรรคสอง จำคุกมีกำหนด 3 ปีให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนเป็นเงิน 147,300บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยเป็นคนร้ายลักทรัพย์ของของผู้เสียหายไปหรือไม่ โจทก์มีนายสมศักดิ์ ดีอัน หลานของผู้เสียหายเป็นประจักษ์พยานเบิกความว่า เห็นจำเลยกำลังกลับปายซื้อ บริษัทมิตรไพบูลย์ขนส่ง จำกัด บนหลังคาแท่งตรงคนขับที่หน้าปั้มน้ำมันภัทรนันท์ซึ่ง รถบรรทุกจอดอยู่ในคืนเกิดเหตุ ขณะนายสมศักดิ์ขับรถจักรยานยนต์กลับบ้าน นาย สมศักดิ์ได้หยุดรถและพูดคุยกับจำเลย เห็นว่า จุดที่นายสมศักดิ์เห็นจำเลยอยู่หน้าปั้มน้ำมันซึ่งอยู่ใกล้กับที่จอดรถบรรทุก หากจำเลยเป็นคนร้ายจริงจำเลยน่าจะรีบขับรถบรรทุกออกจากปั้มน้ำมันหลบหนีไป จึงไม่มีเหตุที่จำเลยจะหยุดรถบรรทุกเพื่อ เปลี่ยนปายที่หน้ารถบรรทุก เพราะขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนแม้ปายหน้ารถบรรทุก จะไม่ถูกเปลี่ยนก็ไม่ใช่ที่ผิดสังเกตอย่างใด นอกจากนี้เมื่อนายสมศักดิ์พบจำเลยเช่น นี้จำเลยก็น่าจะรู้ตัวว่ามีผู้พบเห็นจำเลยเป็นคนร้ายแล้วจะต้องไปบอกผู้เสียหาย จำเลยน่าจะหลบหนีไปทันที แต่จำเลยยังเอารถบรรทุกและสินค้าของผู้เสียหายไป คำ เบิกความของนายสมศักดิ์ซึ่งเป็นประจักษ์พยานเดียวจึงเป็นพินิจน่าสงสัย นอกจากนี้ โจทก์ไม่มีพยานรู้เห็นการกระทำที่จะชี้ว่าจำเลยเป็นคนร้าย ช้นจับกุมและชั้น สอบสวนจำเลยให้การปฏิเสธตลอดมา พยานหลักฐานโจทก์มีความสงสัยตามสมควร ว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่ จำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง ที่ศาล อุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(มงคล สระภูณ-ประมาณ ชันชื้อ-สุนพ กิริติยุติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>